

**"दानवीर समाज"**

**"Danvir Samaj"**

को

**विधान**

२०८३

काठमाडौँ जिल्ला, तारकेश्वर नगरपालिका-८

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको

गैर-नाफामूलक, गैर-राजनीतिक, सामाजिक संस्था

## **प्रस्तावना**

असंख्य व्यक्ति तथा परिवारहरू आकस्मिक बिरामी, दुर्घटना, प्राकृतिक विपद्, गरिबी तथा शैक्षिक अभावका कारण अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा पर्दछन् र यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग, मनोबल एवं सामूहिक साथको आवश्यकता पर्दछ। यही भावनाबाट अभिप्रेरित भई आर्थिक रूपमा विपन्न, बिरामी, विपद्पीडित र सहायताको आवश्यकता भएका व्यक्ति तथा परिवारहरूलाई मौद्रिक तथा अन्य किसिमको सहयोग उपलब्ध गराउन, स्वयंसेवकहरूलाई सामाजिक सेवामा परिचालित गर्न र सामाजिक न्याय, समानता तथा मानव गरिमाको प्रवर्द्धन गर्न "दानवीर समाज" नामक संस्थाको स्थापना गर्न यो विधान तर्जुमा गरिएको छ र यो विधान संस्था दर्ता ऐन, २०३४ का अधीनमा रही तर्जुमा गरिएको छ।

## **परिच्छेद १**

### **प्रारम्भिक**

#### **१. संस्थाको नाम :-**

यस संस्थाको नाम "दानवीर समाज" रहनेछ। अङ्ग्रेजीमा "Danvir Samaj" रहनेछ । छोटकरीमा नेपालीमा "दानवीर समाज" र अङ्ग्रेजीमा "Danvir Samaj" रहनेछ।

- क) संस्थाको कार्यालय रहने ठेगाना :- यस संस्थाको कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. ८ मा रहनेछ। आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई थप गर्न सकिनेछ।
- ख) संस्थाको कार्यक्षेत्र :- यस "दानवीर समाज" को कार्यक्षेत्र काठमाडौँ जिल्लाभर हुनेछ। आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति लिई नेपाल राज्यभित्र कार्यक्षेत्र विस्तार गरिनेछ।
- ग) प्रारम्भ :- यो विधान संस्था दर्ता भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
- घ) संस्थाको अस्तित्व :- यो संस्था एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, संगठित, स्वाशासित, गैर-नाफामूलक, गैर-राजनीतिक तथा गैर-सरकारी सामाजिक संस्था हुनेछ। संस्थाबाट आफ्नो उद्देश्य बाहेक आय आर्जन गर्ने तथा कुनै प्रकारको शुल्क लिई वा नलिई परामर्श प्रदान गर्ने कार्य गरिनेछैन।
- ङ) संस्थाको प्रतिबद्धता :- यो संस्था सामाजिक सेवा भावनाले पूर्णतः अभिप्रेरित रही गैर-सरकारी सामाजिक संस्थाको रूपमा रहनेछ। यसले कुनै किसिमको राजनैतिक गतिविधि र धार्मिक विभेदको क्रियाकलाप गर्नेछैन।

#### **२. परिभाषा :**

विषय वा प्रसङ्गले अन्य अर्थ नलागेमा,

- क) "विधान" भन्नाले "दानवीर समाजको" विधानलाई सम्झनुपर्छ।
- ख) "संस्था" भन्नाले यस विधान अनुसार र प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम दर्ता भएको दानवीर समाजलाई जनाउँदछ।
- ग) "समिति" भन्नाले यस विधानको दफा १३ बमोजिम गठित कार्यसमितिलाई जनाउँदछ।
- घ) "सभा" भन्नाले यस विधान बमोजिम बसेको साधारण र विशेष साधारण सभालाई समेत जनाउँछ।
- ङ) "पदाधिकारी" भन्नाले संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई सम्झनुपर्दछ।
- च) "नियम, विनियम" भन्नाले यस विधान अन्तर्गत बन्ने नियम विनियमलाई जनाउँदछ।
- छ) "स्थानीय अधिकारी" भन्नाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जनाउँदछ।
- ज) "तोकिएको वा तोकिए बमोजिम" भन्नाले यो विधान र यस विधान अन्तर्गत बनेका नियम विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ।

झ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई जनाउँदछ।

### ३. संस्थाको छाप र चिन्ह :

प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी संस्थाको एउटा छुट्टै छाप र चिन्ह हुनेछ। छाप र चिन्ह अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा हुनेछ। तर संस्थाको नाम, छाप र चिन्ह पूर्व दर्ता भएको कुनै संस्थासँग मेल खाएमा संशोधन प्रक्रियाद्वारा तुरुन्त संशोधन गरिनेछ।

### परिच्छेद २

#### उद्देश्य

### ४. संस्थाको उद्देश्य :-

प्रचलित नेपाल कानून विपरीत नहुने गरी संस्थाको उद्देश्य देहाय बमोजिम रहनेछ।

- क) यो संस्था मुनाफारहित, जनहितकारी सामाजिक संस्था हुनेछ।
- ख) गम्भीर रूपमा बिरामी, दुर्घटना वा भूकम्प, बाढी, पहिरो लगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित व्यक्ति तथा परिवारहरूको दुःख र पीडालाई हृदयले बुझी तत्काल उपचार, राहत र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि प्रत्यक्ष सहायता पुऱ्याउने।
- ग) आर्थिक रूपमा विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकून् भनी छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री सहायता प्रदान गर्ने।
- घ) महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक तथा अन्य सीमान्तकृत वर्गहरूको हकहित र सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै प्रत्यक्ष सहयोग पुऱ्याउने।
- ङ) गरिबी निवारण र आर्थिक स्वावलम्बनका लागि लघु-उद्यमशीलता, सीप विकास तथा रोजगारमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी समुदायलाई सशक्त बनाउने।
- च) स्वयंसेवकहरूलाई परिचालित गरी तथा अन्य गैर-सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय र सहयोगमा सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र समानताको प्रवर्द्धन गर्ने।
- छ) सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र समानताको प्रवर्द्धनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा सार्वजनिक अभियान सञ्चालन गर्ने।
- ज) आवश्यकता अनुसार स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग सहयोगमा समुदाय स्तरमा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

### ५. संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि गर्न सकिने कामहरू :-

यस संस्थाका उपरोक्त उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न संस्थाले देहायका कार्यहरू गर्नेछ।

- क) संस्थाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अनुमति वा इजाजत प्राप्त गरी मात्र आफ्ना उद्देश्यहरू कार्यान्वयन गर्नेछ।
- ख) संस्थालाई आवश्यक पर्ने भवन निर्माण गर्ने वा भाडामा वा लिजमा लिनेछ। कम्प्युटर, टेलिफोन जस्ता कार्यालय सामान तथा सवारी साधन खरिद गर्नेछ वा भाडामा लिई प्रयोग गर्नेछ।
- ग) संस्थालाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्ति गर्ने तथा तिनका सेवा शर्तहरू निर्धारण गर्नेछ।
- घ) अन्य संस्थासँग समन्वय गरी स्वयंसेवक भाई काम गर्न र प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ।

ड) सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट तथा मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत सहयोगकर्ता र लाभग्राही बीच सिधा सम्बन्ध जोडी पारदर्शी कोष व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनेछ।

च) संस्थाले आफ्नो डिजिटल क्राउडफण्डिङ मञ्चमार्फत स्वास्थ्य उपचार, प्राकृतिक विपद् राहत, शैक्षिक सहयोग, गरिबी निवारण तथा अन्य सामाजिक आवश्यकताका लागि सार्वजनिक सहयोग सङ्कलन अभियान सञ्चालन गर्नेछ र सो अभियानमार्फत प्राप्त सहयोगको पारदर्शी व्यवस्थापन गरी प्रत्येक अभियानको आय-व्ययको विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गरिनेछ।

### परिच्छेद ३

### सदस्यता

#### **६. सदस्यहरूको वर्गीकरण :-**

यस संस्थाका सदस्यहरूलाई देहाय बमोजिम ४ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ :

##### **क) साधारण सदस्य :-**

यस विधानको दफा ७ बमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि नेपाली नागरिकले तोकिएको प्रक्रिया अन्तर्गत रही आवेदन गरेमा संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू साधारण सदस्य हुनेछन्।

##### **ख) संस्थापक सदस्यहरू :-**

यो संस्था दर्ता हुँदाको बखत दस्तखत गर्ने पदाधिकारीहरू वा विधानमा नाम लेखिएका महानुभावहरू संस्थापक सदस्य हुनेछन्। संस्थापक सदस्यहरूले साधारण वा आजीवन सदस्यता लिएर विधान बमोजिम शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।

##### **ग) आजीवन सदस्य :-**

संस्थाको विकासका लागि विशेष सहयोग/योगदान पुऱ्याउने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको प्रक्रिया अन्तर्गत आजीवन सदस्यता प्रदान गरिनेछ।

##### **घ) मानार्थ सदस्य :-**

संस्थाले उपयुक्त ठहर गरेको विशिष्ट समाजसेवी तथा प्रतिष्ठित नेपाली नागरिकलाई संस्थाको मानार्थ सदस्य प्रदान गर्न सक्नेछ, तर मानार्थ सदस्यहरूको मताधिकार रहनेछैन।

#### **७. सदस्यता प्राप्तिको लागि आवश्यक योग्यता :**

यस संस्थाको सदस्यको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछ :-

क) नेपाली नागरिक भएको।

ख) १८ वर्ष उमेर पूरा गरेको।

ग) मानसिक सन्तुलन नगुमाएको।

घ) सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको नठहरेको।

ड) नैतिक पतन देखिने फौजदारी र भ्रष्टाचारीको अभियोगमा सजाय नपाएको।

च) सामाजिक कार्यमा अभिरुचि भएको।

## ८. संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्न वा बहाल रहन नसक्ने अवस्था :-

देहायको अवस्थामा कुनैपनि व्यक्तिले संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछैन।

के) गैर नेपाली नागरिक।

ख) १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको।

ग) मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको।

घ) सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको ठहरेको।

ङ) नैतिक पतन देखिने, फौजदारी र भ्रष्टाचारीको अभियोगमा सजाय पाएको।

च) सम्बन्धित संस्थाको व्यवसायमा निजी स्वार्थ भएको।

छ) साहूको दामासाहीमा परेको।

ज) कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, किर्ते, जालसाफी गरेको, आफ्नो जिम्माको धनमाल अनाधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको, अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको तीन वर्ष ननाघेको।

## ९. सदस्यताको समाप्ति:

१. देहायका अवस्थामा कुनैपनि व्यक्ति संस्थाको सदस्यको बहालमा रहनेछैन।

क) यस विधानको दफा ८ बमोजिम सदस्य पद प्राप्त गर्न नसक्ने भएमा।

ख) साधारण सभाको ७५% को सदस्यहरूको बहुमतले संस्थाको सदस्य पदबाट हटाउने प्रस्ताव पारित भएमा।

ग) सदस्यले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा।

घ) संस्थाको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको कुरा अदालतबाट प्रमाणित भएमा।

ङ) यस विधान बमोजिम संस्थाले गर्न नहुने भनी तोकिएको कुनै कार्य गरेमा।

च) सदस्यता शुल्क बुझाउन बाँकी भएमा।

छ) संस्था विघटन भई खारेज भएमा।

२. कुनै व्यक्ति संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्न वा बहाल रहन अयोग्य ठहराउनुभन्दा अगाडि संस्थाले निजलाई सो कुराको सूचना दिई, सफाईको सबुद पेश गर्ने मौका दिनेछ।

## १०. सदस्यता शुल्क र सदस्यता प्रदान गर्ने विधि:

यस विधानको दफा ६ बमोजिमको सदस्यहरूले देहाय बमोजिमको उपदफामा तोकिएको शुल्क तिरी, सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछन्—

### १. साधारण सदस्य :

क) साधारण सदस्यता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले प्रवेश शुल्क बापत रु. २००/- र वार्षिक शुल्क बापत रु. ५००/- बुझाई तोकिएको प्रक्रिया अनुसार आवेदन पेश गर्नेलाई कार्यसमितिको निर्णयले साधारण सदस्यता प्रदान गर्न सकिनेछ।

ख) त्यस्ता साधारण सदस्यले वार्षिक नवीकरण शुल्क रु. ५००/- बुझाउनुपर्नेछ।

ग) साधारण सदस्यता प्राप्त गर्ने सदस्यले प्रत्येक वर्ष पौष मसान्तभित्र सदस्यता नवीकरण गराइसक्नुपर्नेछ। र त्यसपछिको हकमा तोकिए बमोजिमको थप दस्तुर बुझाई नवीकरण गर्न सक्ने छ।

### २. संस्थापक सदस्य :

- क) यो संस्था दर्ता हुँदाको बखतका तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरू संस्थापक सदस्य हुनेछन्।
- ख) संस्थापक सदस्यहरूले विधानमा उल्लेख भए बमोजिमको शुल्क बुझाई साधारण सदस्य वा आजीवन सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

### ३. आजीवन सदस्य :

संस्थामा एकमुष्ट रू. ५,०००/- बुझाई तोकिएको प्रक्रिया अन्तर्गत आवेदन दिने व्यक्तिहरूलाई कार्यसमितिको निर्णयले आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछन्।

### ४. मानार्थ सदस्य :

साधारण सभाको निर्णयले उपयुक्त ठानेको समाजसेवी विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिष्ठित नेपाली नागरिकहरूलाई मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ, तर मानार्थ सदस्यको मताधिकार रहनेछैन।

५. कुनै आवेदकलाई सदस्य नदिने निर्णय गरेमा सोको कारण सहितको जानकारी आवेदकलाई दिइनेछ।
६. सबै सदस्यहरूले यस विधान र विधान अन्तर्गत बनेको नियम र विनियम बमोजिम भएको व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्नेछ।
७. संस्थाले प्रदान गरेको उपदफा १, २, ३ र ४ अनुसारको सदस्यको तोकिएको ढाँचामा छुट्टै अभिलेख पुस्तिका रहनेछ।

## परिच्छेद ४

### साधारण सभा, कार्य समिति तथा बैठक सम्बन्धी व्यवस्था

#### ११. साधारण सभाको गठन:

- १) यस संस्थाको विधानको दफा ६ अनुसार सदस्यता प्राप्त गर्ने मानार्थ सदस्यहरू बाहेक अन्य सदस्यहरू भएको संस्थाको एक साधारण सभा गठन हुनेछ। मानार्थ सदस्यहरू आमन्त्रित हुने छन्। साधारण सभा संस्थाको सर्वोच्च अङ्ग हुनेछ।
- २) यस संस्थाको साधारण सभा देहाय बमोजिम हुनेछ।
- क) वार्षिक साधारण सभा वर्षको एक पटक बस्नेछ।
- ख) विशेष साधारण सभा : संस्थाको कुल सदस्य संख्याको १/४ (एक चौथाई) सदस्यहरूको कारण जनाई विशेष साधारण सभा माग गरेमा विशेष साधारण सभा, कार्यसमितिले कम्तीमा ७ (सात) दिनभित्र अनिवार्य रूपमा बोलाउनुपर्छ। तर साधारण सभा वा विशेष साधारण सभाको ६ महिनाभित्र पुनः विशेष साधारण सभा बस्न सक्नेछैन।
- ३) यस संस्थाको प्रथम वार्षिक साधारण सभा संस्था स्थापना भएको आ.व. समाप्त भएको मितिले २ (दुई महिना) भित्रमा गरिनेछ र त्यसपछिका वार्षिक साधारण सभाहरू आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ (तीन) महिना भित्र गरिनेछ।
- ४) यस संस्थाको वार्षिक साधारण सभा गर्नको लागि कम्तीमा १५ दिन अगावै र विशेष साधारण सभा गर्नका लागि कम्तीमा ७ दिन अगावै सभा हुने स्थान, मिति, समय र छलफल गर्ने विषय खोली सबै साधारण सदस्यहरूलाई अनिवार्य रूपमा सूचना दिइनेछ।
- ५) उपदफा ४ बमोजिम बोलाएको साधारण सभा वा विशेष साधारण सभामा विधानको दफा १८ बमोजिमको गणपूरक संख्या नपुगी सभा हुन नसकेमा कम्तीमा ७ दिनको म्याद दिई पुनः साधारण सभा बोलाइनेछ।

#### १२. साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार :

साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने छ।

- क) कार्य समितिले पेश गरेको योजना, कार्यक्रमहरू र वार्षिक बजेट पारित गर्ने।
- ख) लेखा परीक्षकबाट प्राप्त भएको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माथि छलफल गरी अनुमोदन गर्ने र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बाट देखिएका अनियमित बेरुजु रकमहरू माथि छलफल गरी नियमित गर्न नमिल्ने बेरुजु रकमहरू असुल उपर गरी फछ्छ्यौट गर्नको लागि कार्यसमितिलाई निर्देशन दिने।
- ग) आगामी वर्षको लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने।
- घ) संस्थाको वार्षिक कार्य प्रगति विवरण र संस्थाले गरेको कार्यहरूको मूल्याङ्कन गरी कार्यसमितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने।
- ङ) संस्थाको कार्य समितिका पदाधिकारीहरूको पदावधि पुगेको अवस्थामा कार्य समितिका पदाधिकारीहरूको विधान बमोजिमको प्रक्रिया अन्तर्गत रही निर्वाचन गर्ने।
- च) कार्यसमितिद्वारा पेश भएका विधान संशोधन, नियम तथा विनियम स्वीकृत गर्ने।
- छ) मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्ने।
- ज) संस्थाको आफ्नै आन्तरिक श्रोतबाट व्यहोर्ने गरी कार्यसमितिले पेश गरेको कर्मचारीहरूको दरबन्दी, पारिश्रमिक भत्ता तथा सुविधाहरूमा आवश्यकता अनुरूप स्वीकृत गर्ने।
- फ) संस्थाको आफ्नै आन्तरिक श्रोतबाट व्योहर्ने गरी कार्य समितिले पेश गरेको कर्मचारीहरूको दरबन्दी, पारिश्रमिक, भत्ता, तथा अन्य सुविधाहरूमा आवश्यकता अनुरूप स्वीकृति प्रदान गर्ने।

### १३. कार्यसमितिको गठन :

१. साधारण सभाका सदस्यहरूबाट निर्वाचित देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरू रहने गरी ९ सदस्यको एक कार्य समिति गठन गरिनेछ।

| क्र.सं. | पद         | संख्या |
|---------|------------|--------|
| १       | अध्यक्ष    | १ जना  |
| २       | उपाध्यक्ष  | १ जना  |
| ३       | सचिव       | १ जना  |
| ४       | कोषाध्यक्ष | १ जना  |
| ५       | सदस्यहरू   | ५ जना  |

२. कार्यसमितिको कार्यकाल २ (दुई) वर्षको हुनेछ।

३. वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा अगावै कुनै कार्यसमितिमा रहेको सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिका लागि कार्यसमितिका सदस्यको नियुक्ति कार्यसमितिद्वारा गर्न सकिनेछ। कुनै सदस्यको पद बिचमा रिक्त भएमा सो पदमा नियुक्त भएको सदस्यको कार्यकाल सो सदस्य जुन सदस्य पद रिक्त भई नियुक्त भएको सो सदस्यको बाँकी कार्यकालसम्मका लागि मात्र हुनेछ। तर, अन्य पदहरूका लागि विधान बमोजिम बाँकी अवधिको निमित्त निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा पदपूर्ति गरिने छ।

४. कार्यसमितिको बैठक आवश्यकतानुसार कार्यसमितिको अध्यक्षले बोलाउनेछ। जम्मा संख्याको ५१% पदाधिकारीहरूले बैठक बोलाउन माग गरेमा अध्यक्षले कार्यसमितिको बैठक तुरन्त बोलाउनुपर्नेछ।

५. कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको कुल संख्याको ५१% पदाधिकारीहरू उपस्थित नभई कार्यसमितिको बैठक बस्ने छैन।

६. कार्यसमितिको बैठकमा अध्यक्षले अध्यक्षता गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले र उपाध्यक्षको पनि अनुपस्थिति रहेमा बैठकमा उपस्थित भएमा सदस्यहरूले छानेको वा ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछ।
७. कार्यसमितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिन सक्नेछन्।
८. कार्यसमितिको बैठकमा छलफल भएका विषयहरूको निर्णय छुट्टै, किताबमा लेखी राखिने छ र यो निर्णय विवरणमा बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यहरूले सही गर्नु पर्ने छ। तर, निर्णयमा असहमति जनाउनेहरूले कैफियत खोली सही गर्न सक्नेछ।
९. संस्थाले गर्ने भनेको सम्पूर्ण काम कार्यसमितिको निर्णयबाट हुनेछ।
१०. माथिका दफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यसमितिले गर्न पाउने कुनै कामको सम्बन्धमा कार्यसमितिका सबै पदाधिकारीहरू लिखित रूपमा सहमत भएमा त्यस्तो सहमतिलाई निर्णय पुस्तिकामा संलग्न गरी त्यस्तो काम बैठक विना पनि गर्न सकिनेछ। उपरोक्त बमोजिमको सहमतिलाई कार्यसमितिको बैठकको निर्णय सरह मानिनेछ।

#### **१४. कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:**

कार्य समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ।

१. संस्थाको आगामी वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा अनुमानित बजेट बनाई साधारण सभामा प्रस्तुत गर्ने।
२. विधान बमोजिमको व्यवस्था पालना गरी साधारण सभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने।
३. संस्थाको हितमा हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।
४. साधारण सभा प्रति उत्तरदायी रहने।
५. संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपलब्ध साधन र श्रोतको अत्युत्तम उपभोग र प्रयोग गर्ने।
६. संस्थाको कार्यसम्पादन गर्न कार्ययोजना बनाउने, श्रोत जुटाउने, कार्यान्वयन, सुपरीवेक्षण अनुगमन गर्ने।
७. संस्थाको कोष र सम्पत्ति सुरक्षित तरिकाले राखी लगाउने र बैङ्क खाता खोली सञ्चालन गर्ने।
८. संस्थाका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त र सुविधा आदी सम्बन्धित कर्मचारी नियमावली बनाई साधारण सभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्ने गराउने।
९. संस्थाको उद्देश्य परिपूर्तिको लागि आफ्नो कार्य अवधिमा उपयुक्त व्यक्तिहरूको सल्लाहकार समिति तथा अन्य समिति, उपसमिति गठन गर्ने र आवश्यकता अनुरूप कार्यको बाँडफाँड गरी दिने।
१०. संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने।

#### **१५. पद त्याग गर्न सक्ने :**

अध्यक्षले उपाध्यक्ष मार्फत कार्यसमिति समक्ष र उपाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीहरूले अध्यक्ष समक्ष राजीनामा दिई पद त्याग गर्न सक्नेछन्।

#### **१६. अन्य समितिहरू :**

- १) यस विधानको परिधिभित्र रहेर संस्थाको कार्यसञ्चालनको लागि कार्यसमितिले आवश्यकता अनुसार अन्य समिति वा उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ। तर साधारण सभाको बैठकद्वारा अनुमोदन गराउनुपर्नेछ।
- २) उपसमितिहरूका कार्यहरू कार्यसमितिले तोकि दिए बमोजिम हुनेछ।



## पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार:

### **१७. पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार :**

कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ।

#### **१. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार:**

- क) समिति र सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने।
- ख) निर्णायक मत दिने।
- ग) संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वा प्रतिनिधि तोक्ने।
- घ) संस्थाको नेतृत्व लिने, समितिद्वारा गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन, रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने।
- ङ) आवश्यकता अनुसार बैठकहरू बोलाउन सचिवलाई निर्देशन दिने।
- च) अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई कामको बाँडफाँड गर्ने।
- छ) अभिलेख प्राणित गर्ने।

#### **२. उपाध्यक्षको काम कर्तव्य अधिकार:**

- क) अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने।
- ख) अध्यक्षले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने।
- ग) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा निजको कार्य गर्ने।

#### **३. सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार:**

- क) संस्थाको सचिवालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने।
- ख) अध्यक्षले निर्देशन अनुसार बैठक र सभा बोलाउने।
- ग) अभिलेख सुरक्षित राख्ने।
- घ) अध्यक्षले दिएको अन्य जिम्मेवारी पूरा गर्ने।

#### **४. कोषाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार:**

- क) संस्थाको कोषको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने।
- ख) साधारण सभामा वार्षिक कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने।
- ग) लेखा दुरुस्त राख्ने।
- घ) नियमित रूपमा वार्षिक लेखापरीक्षण गराउने।

#### **५. सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार:**

- क) समितिको बैठकमा सक्रिय सहभागिता जनाउने।
- ख) संस्थाको कार्यमा रचनात्मक भूमिका निभाउने।

### **१८. गणपूरक संख्या :**

- १) कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ (६७ प्रतिशत) साधारण सदस्यहरूको उपस्थिति नभई साधारण सभाको काम कारबाही हुनेछैन।

- २) तर विधानको दफा ११ को (५) मा उल्लेख भए बमोजिम, पुनः बोलाइएको साधारण सभामा कुल सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत उपस्थित भएमा सभा गर्न बाधा पर्नेछैन।

## परिच्छेद ६ आर्थिक व्यवस्था

### **१९. संस्थाको कोष :**

१. संस्थाको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहाय बमोजिम प्राप्त रकमहरू जम्मा हुनेछन्।
  - क) सदस्यता बापत प्राप्त प्रवेश शुल्क र सदस्यता शुल्कको रकम।
  - ख) कसैले स्वेच्छाले दिएको अनुदान, सहायता बापत प्राप्त रकम।
  - ग) विदेशी संस्था व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट सहयोग बापत प्राप्त रकम।
  - घ) स्थानीय निकायबाट प्राप्त अनुदान वा सहयोग बापत प्राप्त रकम।
  - ङ) क्राउडफण्डिङ अभियानहरूमार्फत सार्वजनिक रूपमा सङ्कलन भएको दान रकम।
२. विदेशी सङ्घ-संस्था वा व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग तथा अनुदान लिने भए संस्थाले नेपाल सरकार तथा समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिइनेछ।
३. संस्थामा प्राप्त रकम नेपाल राष्ट्र बैंक बाट इजाजत प्राप्त “क” वर्गको बैंकमा जम्मा गरी बैंक खाता सञ्चालन गरिनेछ।

### **२०. खाता सञ्चालन:**

संस्थाको बैङ्क खाता अध्यक्ष वा सचिवमध्ये एक र कोषाध्यक्ष (अनिवार्य) को संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन गरिनेछ।

प्रचलित ऐन नियम अनुसार खर्च गर्ने तथा खर्चको श्रेस्ता राखी हिसाब मिलाउने व्यवस्था गरिनेछ।

### **२१. कोषको रकम खर्च गर्ने तरिका:**

- संस्थाको कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्दा देहाय बमोजिम खर्च गरिने छ।
- क) संस्थाको वार्षिक बजेट योजना र कार्यक्रम स्वीकृत नगरी कोषबाट खर्च गर्न सकिने छैन।
  - ख) साधारण सभाबाट पारित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही कोषबाट रकम खर्च गर्न सकिनेछ।
  - ग) कोषबाट रकम खर्च भएको रकमको आर्थिक प्रतिवेदन साधारण सभामा अनिवार्य रूपले पेश गर्नु पर्नेछ।
  - घ) कोषको रकम खर्च गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्नेछ।

### **२२. संस्थाको लेखा र लेखापरीक्षण :**

१. संस्थाको आय-व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम स्पष्ट तवरले राखिने छ।
२. संस्थाको लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता लेखापरीक्षकबाट हुनेछ।
३. नेपाल सरकार वा स्थानीय अधिकारीले चाहेमा जुनसुकै बखत पनि आफै वा मातहतका कर्मचारीहरू खटाई संस्थाको हिसाब किताब जाँच गर्न गराउन सक्नेछ।
४. लेखापरीक्षकको नियुक्ति साधारण सभाबाट हुनेछ। तर प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म लेखापरीक्षकको नियुक्ति कार्यसमितिबाट हुनेछ।

५. संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक कार्य प्रगति विवरणको १/१ प्रति स्थानीय अधिकारी, स्थानीय तह, समाज कल्याण परिषद् र सम्बन्धित निकायमा पेश गरिनेछ।

### परिच्छेद ७

## निर्वाचन, अविश्वासको प्रस्ताव, विधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था

### **२३. निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था :**

- १) कार्यसमितिको निर्वाचन प्रयोजनको लागि बढीमा ३ (तीन) जनाको एक निर्वाचन समिति कार्यसमितिको सहमतिद्वारा गठन गरिनेछ।
- २) निर्वाचन समितिले प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रहेर निर्वाचन कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्नेछ।
- ३) निर्वाचन सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा विवादको टुङ्गो निर्वाचन समितिले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ।
- ४) निर्वाचन सम्पन्न भएको भोलिपल्ट निर्वाचन समिति स्वतः विघटन हुनेछ।

### **२४. उम्मेदवार हुने योग्यता:**

कार्यसमितिको उम्मेदवार हुन देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछ।

- क) दफा ६ बमोजिम सदस्य भएको।
- ख) दफा ८ बमोजिम अयोग्य नभएको।
- ग) तोकिएको समयमा सदस्यता नवीकरण गराएको।

### **२५. अविश्वासको प्रस्ताव:**

१. अविश्वासको प्रस्ताव लिखित रूपमा कुन-कुन पदाधिकारीको विरुद्धमा हो, स्पष्ट खोली देहाय बमोजिमको रीत पुर्‍याई संस्थामा दर्ता गर्नुपर्नेछ।

- क) नेपाली भाषामा शिष्ट शब्दको प्रयोग गरी लेखिएको हुनुपर्छ।
- ख) प्रस्तावको विषय स्पष्ट र व्यावहारिक हुनुपर्छ।
- ग) साधारण सभाका सदस्यहरूमध्येबाट कम्तीमा १/४ (एक चौथाइ) सदस्यहरूको स्पष्ट नाम, थर र ठेगाना सहित खोली सही भएको हुनुपर्छ।

२. उपदफा (१) बमोजिम संस्थामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको स्पष्ट विषय खोली साधारण सभा वा विशेष साधारण सभा बस्ने स्थान, मिति, समय समेत तोकिएको संस्थाको साधारण सभाका सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई विधानको दफा ११(४) बमोजिम जानकारी गराई साधारण सभा वा विशेष साधारण सभा बस्ने सूचना दिइनेछ।

### **३. अविश्वासको प्रस्ताव माथि छलफलको प्रक्रिया:**

- क) साधारण सभामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभामा उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिनेछ र प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यहरू मध्ये १ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने कारण सहितको आफ्नो अभिमत सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नेछन्।
- ख) उपदफा ३(क) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव उपर पक्षका सदस्यले आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गरेपछि सो प्रस्ताव उपर मत प्रकट गर्न चाहने बढीमा अन्य तिन जना सदस्यहरूलाई अध्यक्षले अभिमत प्रकट गर्न अनुमति दिन सक्नेछ।
- ग) उपदफा (१) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव, जुन पदाधिकारीहरू विरुद्ध प्रस्तुत गरिएको हो, अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले ती पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाको लागि आफ्नो भनाईहरू राख्न अनुमति दिनेछ।

४. साधारण सभाको कुल सदस्य संख्याको २/३ (दुई तिहाइ) बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनेछ। त्यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा प्रस्तावित पक्षका व्यक्तिहरू पदमुक्त हुनेछन्।
५. निर्वाचित भएको ६ महिना नपुगी वा प्रस्ताव विफल भएको ६ महिना नपुगी त्यस्तो व्यक्तिमाथि पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउनेछैन।

## २६. विधान संशोधन :

कुल सदस्य संख्याको २/३ (दुई तिहाइ) साधारण सभा सदस्यले अनुमोदन गरेपश्चात् मात्र संस्थाको कुनै दफा संशोधन वा खारेजको लागि स्थानीय अधिकारी समक्ष सिफारिस गरी पठाउनुपर्नेछ। स्थानीय अधिकारीबाट स्वीकृत भएपश्चात् मात्र संस्थाको कुनै दफा संशोधन वा खारेज भएको मानिनेछ।

## २७. नियम बनाउने सक्ने :

- १) संस्थाले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ। सो नियम साधारण सभा बाट पारित गराई लागू हुनेछ र स्थानीय अधिकारीलाई सो को जानकारी दिनु पर्नेछ।
- २) यो विधान र विधान अन्तर्गत रहेको नियमको अधीनमा रही संस्थाको कार्य सञ्चालन र उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि कार्यसमितिले कर्मचारी व्यवस्था र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम बनाई लागू गर्न सक्नेछ। त्यस्तो विनियमहरू साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ।

## परिच्छेद ८

### विविध

## २८. कर्मचारी व्यवस्था :

- क) संस्थाको दैनिक कार्यसञ्चालन र योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना, पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सुविधा र कर्मचारीको सेवा शर्तहरू अपनाउनुपर्ने कार्यविधि अपनाई साधारण सभाबाट पारित गरी लागू गरिनेछ।
- ख) संस्थाले विदेशी सहयोग प्राप्त गरी कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विदेशी सल्लाहकार वा स्वयंसेवक राख्ने अवस्था भएमा निजले काम गर्ने अवधि, पुर्‍याउने सेवा, कामको औचित्य, सुविधा र तिनको योग्यता समेतको विवरण स्थानीय अधिकारी, स्थानीय तह र समाज कल्याण परिषद् समेत अनिवार्य रूपमा जानकारी गराइनेछ।

## २९. संस्था खारेजी :

- १) साधारण सभाले आवश्यक देखेमा विशेष प्रस्ताव पारित गरी, स्थानीय अधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिई संस्था खारेज गर्न सक्नेछ।
- २) उपदफा (१) बमोजिम संस्थाको खारेजीको प्रस्ताव पारित गर्दा साधारण सभाले खारेजीको कामका लागि एक वा एकभन्दा बढी लिक्विडेटरहरू र संस्थाको हिसाब किताब गर्नको लागि एक वा एकभन्दा बढी लेखापरीक्षकहरू नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
- ३) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटर र लेखापरीक्षकहरूको पारिश्रमिक साधारण सभाले तोकिए बमोजिम हुनेछ।
- ४) यसरी कारणवश संस्था विघटन भई खारेज भएमा संस्थाको दायित्वको फरफारक गरी बाँकी रहने सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारको हुनेछ।

## ३०. व्याख्या :

यो विधान र विधान अन्तर्गत बनेको नियम विनियमको व्याख्या गर्ने अधिकार कार्य समितिलाई हुनेछ।

## ३१. गोपनीयता भंग गर्न नहुने :

यस संस्थाका कुनैपनि पदाधिकारी वा सदस्यहरूले संस्थाको अहित हुने कार्य गर्नु हुँदैन। कार्यसमितिका पदाधिकारी वा साधारण सभाका सदस्यहरूले बैठक वा साधारण सभामा असभ्य वा अश्लील शब्दको प्रयोग गर्न पाइनेछैन।

### ३२. ऐन अनुसार हुने :

यस विधानमा उल्लेख नभएका कुराहरू कानून बमोजिम हुनेछ र संस्था दर्ता ऐन, नियम र प्रचलित कानूनसँग बाझिन गएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।

### ३३. निर्देशनको पालना :

नेपाल सरकारको स्थानीय अधिकारीले समय-समयमा दिएको निर्देशनको पालना गर्नु संस्थाको कर्तव्य हुनेछ। संस्थाले विधान विपरीत काम गरेमा संस्था दर्ता गर्ने अधिकारीले संस्था निलम्बन वा खारेज गर्न सक्नेछ।

### ३४. सूचना अधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था :

सूचनाको हक, २०६४ को दफा ५ बमोजिम संस्थाको सूचना उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि कार्यसमितिले निर्णय गरी कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूमध्येबाट १ सूचना अधिकारी तोकिनेछ।

## परिच्छेद ९ तदर्थ समिति

### ३५. तदर्थ समिति :

- १) यो संस्था स्थापना गरी दर्ता गराउनको लागि गठित तदर्थ समितिले ६ महिनाभित्र साधारण सभा बोलाई विधान अनुसारको निर्वाचन समितिको गठन गरी नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन गराउनेछ र सो को जानकारी स्थानीय अधिकारीलाई दिइनेछ।
- २) प्रथम पटक निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मको अवस्थामा तदर्थ कार्यसमितिले गरेको काम कारबाहीहरू यसै विधान सरह भएको मानिनेछ।
- ३) यो संस्था स्थापना गरी दर्ता गराउनको लागि गठित तदर्थ समिति निम्न बमोजिम रहेको छ।

हामी दानवीर समाज नामक संस्थाका तपसिलमा उल्लेख भएका निम्न संस्थापकहरू (तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरू) विधान बमोजिम कार्य गर्न मञ्जुर भई सही छाप गरिदियौं।

| क्र.सं. | नामथर     | पद         | ठेगाना                | सम्पर्क | हस्ताक्षर |
|---------|-----------|------------|-----------------------|---------|-----------|
| १       | कुशल खनाल | अध्यक्ष    | तारकेश्वर-८, काठमाडौं |         |           |
| २       |           | उपाध्यक्ष  |                       |         |           |
| ३       |           | सचिव       |                       |         |           |
| ४       |           | कोषाध्यक्ष |                       |         |           |
| ५       |           | सदस्य      |                       |         |           |
| ६       |           | सदस्य      |                       |         |           |
| ७       |           | सदस्य      |                       |         |           |
| ८       |           | सदस्य      |                       |         |           |
| ९       |           | सदस्य      |                       |         |           |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| साक्षीको नामथर : ..... | साक्षीको नामथर : ..... |
| ठेगाना : .....         | ठेगाना : .....         |
| दस्तखत : .....         | दस्तखत : .....         |

### अनुसूची - १

#### संस्थाको छाप र चिन्ह

(दफा ३ सँग सम्बन्धित)



यस "दानवीर" संस्थाको आधिकारिक छाप तथा चिन्हमा केन्द्रमा नेपालको हिमश्रृङ्खलाको प्रतीकात्मक चित्र अङ्कित छ, जसले संस्थाको राष्ट्रिय पहिचान र नेपाली भूमिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ । हिमालको दायौं र बायाँ दुई उग्निएका हात चित्रित छन्, जसले दान, सहयोग र मानवीय सेवाको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । हातहरूको माथि एउटा हृदयाकार चिन्ह अङ्कित छ, जुन मानव करुणा, प्रेम र सामाजिक एकताको प्रतीक हो । सम्पूर्ण चिन्ह हरियो र नीलो रङको मिश्रणमा बनाइएको छ । हरियो रङले प्रकृति, समृद्धि र आशालाई र नीलो रङले विश्वास, पारदर्शिता र स्थिरतालाई जनाउँछ ।

### अनुसूची - २

#### निर्वाचित पदाधिकारीहरूको सपथ ग्रहणको नमुना

(दफा १३ सँग सम्बन्धित)

म ..... यस संस्थाको साधारण सभाबाट ..... पदमा निर्वाचित भएको आफ्नो कार्यकालको अवधि संस्थाको विधान, नीति र नियम अनुसार संस्थाको हित र स्वार्थलाई सर्वोपरि मानी व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागी संस्था प्रति मन, वचन र कर्मले इमान्दार भई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु ।

| सपथ गराउने व्यक्तिको | सपथ लिने व्यक्तिको |
|----------------------|--------------------|
| नाम थर: .....        | नाम थर: .....      |
| पद: .....            | पद: .....          |

हस्ताक्षर: .....

हस्ताक्षर: .....